

भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन २०७५

English title: Payment and Settlement Act, 2019

भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७५ । १२ । ०४ । संवत् २०७५ सालको ऐन नं. ३१ । प्रस्तावना: मुलुकको समग्र भुक्तानी, समाशोधन तथा फस्यौट प्रणालीको विकास, वसितार, प्रवर्धन, नगिरानी तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अनुमतपित्र" भन्नाले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न दफा ९ बमोजमि प्रदान गरिएको अनुमतपित्र समझनु पर्छ । (ख) "आरटजिएस (रयिल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम)" भन्नाले स्वचालित वदियुतीय प्रणालीको माध्यमबाट वास्तविक समयमा बैङ्कले तोके बमोजमिको ठूलो मूल्यको भुक्तानी र अति जुरी भुक्तानी सम्बन्धी प्रत्येक कारोबारको अलग अलग हिसाब मलिन गर्ने गरी सम्बन्धित पक्षको बैङ्क खातामा रकम जम्मा वा खर्च गरी हिसाब मलिन गरिने प्रणाली समझनु पर्छ । (ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका वनियम वा जारी भएका निर्देशनमा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । (घ) "फस्यौट" भन्नाले भुक्तानी उपकरण जारी गर्ने र स्वीकार गर्ने पक्षहरुको दाबी वा दायित्व रकम प्रचलित व्यवस्था वा प्रणाली बमोजमि हिसाब मलिन वा फरफारक गर्ने कार्य वा प्रक्रिया समझनु पर्छ । (ङ) "ठूलो मूल्य" भन्नाले बैङ्कले समय समयमा ठूलो मूल्य (हाइभ्यालु) भनी निर्धारण गरेको सीमा वा सोभन्दा बढी रकम समझनु पर्छ । (च) "बैङ्क" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ बमोजमि स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क समझनु पर्छ । (छ) "बैङ्क तथा वित्तीय संस्था" भन्नाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजमि स्थापना भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था समझनु पर्छ । (ज) "बोर्ड" भन्नाले दफा ३ बमोजमि गठन भएको राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड समझनु पर्छ । (झ) "भुक्तानी उपकरण" भन्नाले दफा ३१ बमोजमिका भुक्तानी उपकरण समझनु पर्छ । (ञ) "भुक्तानी प्रणाली" भन्नाले कुनै भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट सेवाग्राही, संस्था वा बैङ्क बीच हुने जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी दाबी वा दायित्वको भुक्तानी, समाशोधन वा फस्यौट गरिने प्रणाली समझनु पर्छ । (ट) "भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक" भन्नाले भुक्तानी सम्बन्धी कार्यको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समाशोधनको कार्य गर्ने संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले समाशोधन गृह, वदियुतीय कार्ड वा अन्य वदियुतीय (अनलाइन) भुक्तानी सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत जनाउँछ । (ठ) "भुक्तानी सेवा प्रदायक" भन्नाले सेवाग्राहीलाई भुक्तानी सम्बन्धी सेवा दनि संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले संस्था र सेवाग्राही बीचमा वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा अन्य दायित्व बापतको रकम भुक्तानी गर्ने, स्वदेश तथा वदेशमा रकम स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गर्ने वा वदियुतीय माध्यमबाट भुक्तानी कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत जनाउँछ ।

(ड) "संस्था" भन्नाले दफा ६ को उपदफा (१) बमोजमि कम्पनीको रूपमा स्थापना भई दफा ९ बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई समेत जनाउँछ । (ढ) "सञ्चार सेवा प्रदायक" भन्नाले टेलिफोन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा जस्ता वदियुतीय सूचना तथा सञ्चार सेवा प्रदान गर्ने प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएको कम्पनी समझनु पर्छ । (ण) "सेटलमेन्ट बैङ्क" भन्नाले भुक्तानीसँग सम्बन्धित वित्तीय कारोबारको समाशोधन, फस्यौट र दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि संस्थाले दफा १२ बमोजमि समझौता गरेको बैङ्क समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड । ३. राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठन: (१) देहायका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठन गरिएको छ:- । (क) बैङ्कको गभर्नर -अध्यक्ष । (ख) अर्थ मन्त्रालयको सचिव -सदस्य । (ग) नेपाल सरकारबाट मनोनीत तोकिएको योग्यता पुगेको एकजना वजिज -सदस्य । (घ) महालेखा नियन्त्रक -सदस्य । (ङ) बैङ्कको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने डेपुटी गभर्नर -सदस्य । (च) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष -सदस्य । (छ) बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली वभागको कार्यकारी निर्देशक -सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमिको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमि मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको काम नगरेमा नेपाल सरकारले नजिलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनिपर्नेछ । (४) बोर्डको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (५) बोर्डको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अघि बैठकमा छलफल हुने वषिय सदस्य-सचिवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) कम्तीमा एकाउन् प्रतशित सदस्य उपस्थिति भएमा बोर्डको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (७) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयको सचिवले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (८) बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनिनेछ । (९) बोर्डले आवश्यक ठानेमा भुक्तानी, समाशोधन वा फस्यौट सम्बन्धी वजिज वा अन्य पदाधिकारीलाई बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (१०) बैठकको निर्णय छुट्टै पुस्तिकामा अभिलेख गरिनेछ र त्यस्तो पुस्तिकामा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिर उपस्थिति सम्पूरण सदस्यले दस्तखत गर्नु पर्नेछ । (११) बोर्डको

नरिणय बोर्डको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (१२) बोर्डको सचिवालय बैङ्कले तोकेको बैङ्कको वभिगमा रहनेछ । (१३) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि बोर्ड आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ४. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा सक्षम बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने तथा भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा नीतित्व व्यवस्था गर्ने, । (ख) भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू बीच समन्वय गर्ने, गराउने, ।

(ग) भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको नियमिति अनुगमन, नियमन तथा नगिरानी (ओभरसाइट) गर्ने, गराउने, । (घ) भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित काम कारबाहीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी र सञ्चार सेवा प्रदायकलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दनि, । (ङ) यस ऐन विपरीत कार्य गर्ने संस्थालाई आवश्यक कारबाही गर्ने वा त्यस्तो कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन बैङ्कको सम्बन्धित वभिगलाई निर्देशन दनि, । (च) भुक्तानी प्रणाली सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन, नियमन तथा नगिरानी गर्न आवश्यकता अनुसार वभिनिन प्रावधिकि समिति तथा उपसमिति गठन गर्ने । परिच्छेद-३ । अनुमतपित्र । ५. अनुमतपित्र नलाई सेवा सञ्चालन गर्न नहुने: कसैले पनै बैङ्कबाट अनुमतपित्र नलाई यस ऐन बमोजमि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न वा त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न हुँदैन । ६. कम्पनी स्थापना गर्नु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजमि कम्पनी स्थापना गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि पुनः कम्पनी स्थापना गर्नु पर्ने छैन । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले यस ऐन बमोजमि भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्नका लागि अर्को कुनै कम्पनी स्थापना गर्न वा अन्य कम्पनीसँग सम्झौता गरी त्यस्तो सेवा दनि वा त्यस्तो कार्यको लागि एजेन्ट नयुक्त गर्न सक्नेछ । ७. आशयपत्र लनु पर्ने: (१) भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले दफा ६ बमोजमि कम्पनी स्थापना गर्नु अघि देहायको कागजात र तोकिए बमोजमिको दस्तुर सहित आशयपत्रका लागि बैङ्क समक्ष नविदन दनु पर्नेछ:- । (क) प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली, । (ख) व्यावसायिक तथा प्रावधिकि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतविदन, । (ग) तोकिएको ढाँचामा संस्थापकको व्यक्तित्व विवरण, । (घ) संस्थापकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (ङ) संस्थापकको लगानीको स्रोत खुलेको विवरण, । (च) चालु आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता गरेको प्रमाण वा सो प्रयोजनको सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आय विवरण पेश गरेको नसिसा, । (छ) कम्पनीको तर्फबाट संस्थापक बाहेकका अन्य व्यक्तिले नविदन दिएमा अख्तियारी पत्र, । (ज) कालोसूची वा डफिल्टरमा नपरेको, । (झ) बैङ्कले तोकिएका अन्य कागजात । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि भुक्तानी तथा फस्यौट सम्बन्धी कारोबार गर्न बैङ्कबाट अनुमति प्राप्त संस्थाले यस दफा बमोजमि आशयपत्र लएको मानिनेछ ।

तर त्यस्तो संस्थाले कुनै नयाँ भुक्तानी उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन चाहेमा त्यस्तो उपकरणको लागि बैङ्कको स्वीकृति लनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा बैङ्कले आशयपत्र दनि उपयुक्त देखेमा नविदन प्राप्त भएको नबबे दनिभित्र नविदकलाई तोकिए बमोजमिको ढाँचामा आशयपत्र दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि आशयपत्र दँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था बाहेकका संस्थाले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक मध्ये एकमात्र कारोबार गर्न पाउने गरी आशयपत्र दिनेछ । (५) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनै बैङ्कले देहायको कुनै अवस्थामा नविदकलाई आशयपत्र दनि इन्कार गर्न सक्नेछ:- । (क) उपदफा (१) बमोजमि पेश गर्नु पर्ने सम्पूर्ण विवरण कागजात पेश नगरेमा, । (ख) मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था, आकार र बजार प्रतस्पर्धा जस्ता वित्तीय तथा प्रावधिकि वा दफा १४ को उपदफा (२) मा उल्लिखित आधारबाट थप संस्थाको स्थापना गर्न उपयुक्त नदेखिएमा । (६) उपदफा (५) बमोजमि आशयपत्र दनि इन्कार गरेमा बैङ्कले सोको कारण सहितको लिखित जानकारी नविदकलाई दनु पर्नेछ । (७) उपदफा (३) बमोजमि आशयपत्र प्राप्त व्यक्तिले बैङ्कले तोकेको अवधिभित्र दफा ६ बमोजमि कम्पनी स्थापना गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमिको अवधिभित्र कम्पनी स्थापना हुन नसकेमा त्यस्तो आशयपत्र स्वतः रद्द हुनेछ । ८. नविदन दनु पर्ने: (१) दफा ७ बमोजमि कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको संस्थाले आशयपत्र प्राप्त गरेको छ महिनाभित्र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने अनुमतपित्रका लागि देहायको विवरण कागजात सहित बैङ्क समक्ष नविदन दनु पर्नेछ:- । (क) प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली, । (ख) भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने सेवा, सुविधा भएको कार्यालय भवनको विवरण र भवन भाडामा लएको भए भवन बहाल सम्बन्धी सम्झौताको प्रतिलिपि, । (ग) संस्थाको संस्थापकले लनि कबुल गरेको शेयरको रकम चुक्ता गरेको प्रमाणित हुने कागजात, । (घ) कारोबार गर्ने मुख्य स्थान र शाखा कार्यालयको स्थान यकिन भएकोमा सोको ठेगाना, । (ङ) सञ्चालन गरिने कारोबारको प्रकृति तथा संस्थाको व्यावसायिक योजना, ।

(च) संस्थाको सञ्चालक तथा पदाधिकारीको नामावली र त्यस्ता व्यक्तियस ऐन बमोजमि सञ्चालक तथा पदाधिकारी हुन योग्य रहेको घोषणापत्र, । (छ) सम्भावति जोखमि व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न कम्पनीले व्यक्त गरेको प्रतबिद्धतापत्र, । (ज) बैङ्कले तोकएका अन्य कागजात । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधभित्ति अनुमतपित्रका लागि नविदन नदिनि संस्थाको आशयपत्र उपर कुनै कारबाही गरनि छैन । ९. अनुमतपित्र दनि पर्ने: (१) दफा ८ बमोजमि नविदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्ति बैङ्कले नविदक संस्थाको भौतिक तथा प्रावधिकि पूर्वाधारको सम्बन्धमा स्थलगत नरीक्षण एवं जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण एवं जाँचबुझ गर्दा नविदकलाई अनुमतपित्र दनि उपयुक्त देखिएमा बैङ्कले नविदन प्राप्त भएको मितिलि साठी दिनभित्ति तोकिए बमोजमिको रकम धरौटी लई नविदकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न अनुमतपित्र दनि पर्नेछ । १०. शर्त तोकन सक्ने: (१) बैङ्कले दफा ९ बमोजमि जारी गरेको अनुमतपित्रमा संस्थाले पालना गर्न पर्ने आवश्यक शर्तहरू तोकन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) का अतरिकित बैङ्कले समय समयमा निर्देशन जारी गरी अन्य थप शर्तहरू तोकन, कायम रहेका शर्तहरू हटाउन वा शर्तमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि तोकिएका शर्तहरूको पालना गर्नु सम्बन्धति संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । ११. अनुमतपित्र दनि इन्कार गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले देहायको अवस्थामा नविदकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न अनुमतपित्र दनि इन्कार गर्न सक्नेछ:- । (क) संस्थाको भौतिक तथा प्रावधिकि पूर्वाधार अपर्याप्त देखिएमा, । (ख) दफा ८ को उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजमिका सम्पूर्ण वविरण कागजात पेश नगरेमा, । (ग) बैङ्कले तोकको अवधभित्ति अनुमतपित्र बापतको धरौटी रकम बैङ्कमा नबुझाएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपित्र दनि इन्कार गरेमा बैङ्कले सोको कारण सहितको लखिति जानकारी नविदकलाई दनि पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि अनुमतपित्र प्रदान गर्न इन्कार गरिएको कारणबाट नविदकलाई कुनै हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी उपर बैङ्कले कुनै दायित्व व्यहोर्ने छैन । १२. सम्झौता गर्नु पर्ने: (१) संस्थाले आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्नु अघि यस ऐन बमोजमि वत्तीय कारोबारको समाशोधन, फस्यौट, हिसाब मलान वा दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै सेटलमेन्ट बैङ्कसँग तोकिए बमोजमि सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (२) संस्थाले उपदफा (१) बमोजमि सम्झौता गरेको सेटलमेन्ट बैङ्कमा यस ऐन बमोजमि गरनि भुक्तानी तथा फस्यौट कारोबारका लागि छुट्टै खाता खोलनु पर्नेछ । १३. अनुमतपित्रको अवध र नवीकरण: (१) यस ऐन बमोजमि नवीकरण गरेकोमा बाहेक दफा ९ बमोजमि प्रदान गरिएको अनुमतपित्रको अवध पाँच वर्षको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपित्रको अवध समाप्त हुनुभन्दा नब्बे दिन अगावै सम्बन्धति संस्थाले तोकिए बमोजमिको दस्तुर सहित नवीकरणका लागि बैङ्कसमक्ष नविदन दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन प्राप्त भएपछि बैङ्कले त्यस्तो संस्थाको स्थलगत नरीक्षण समेत गरी जाँचबुझ गर्दा अनुमतपित्र नवीकरण गर्न उपयुक्त देखेमा नविदन प्राप्त भएको मितिलि साठी दिनभित्ति अनुमतपित्र नवीकरण गरदिनि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको स्थलगत नरीक्षण तथा जाँचबुझबाट अनुमतपित्र नवीकरण गर्न उपयुक्त नदेखिएमा सात दिनभित्ति सोको लखिति जानकारी नविदकलाई दनि पर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको अवधभित्ति कुनै कारणले अनुमतपित्र नवीकरणका लागि नविदन दनि नसकिएमा अनुमतपित्रको म्याद समाप्त भएको नब्बे दिनसम्म यस ऐन बमोजमि लाग्ने नवीकरण दस्तुरको दोब्बर दस्तुर तरि अनुमतपित्र नवीकरण गराउन सकिन्छ । (६) उपदफा (५) बमोजमि तोकिएको अवधभित्ति नवीकरणका लागि नविदन नदिनि संस्थाको अनुमतपित्र त्यस्तो अनुमतपित्रको अवध समाप्त भएपछि स्वतः रद्द हुनेछ । (७) अनुमतपित्र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १४. भुक्तानी उपकरण थप गर्न वा खारेज गर्न नविदन दनि पर्ने: (१) संस्थाले यस ऐन बमोजमि प्राप्त गरेको अनुमतपित्रमा उल्लेख नभएको कुनै भुक्तानी उपकरण थप गर्न वा कायम रहेको कुनै भुक्तानी उपकरण खारेज गर्न चाहेमा बैङ्क समक्ष तोकिए बमोजमि नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन देहायको आधारमा जाँचबुझ गर्दा कुनै भुक्तानी उपकरण थप गर्न वा कायम रहेको भुक्तानी उपकरण खारेज गर्न उपयुक्त देखिएमा बैङ्कले त्यस्तो भुक्तानी उपकरण थप गर्न वा खारेज गर्न सम्बन्धति संस्थालाई अनुमतपित्र दनि सक्नेछ:- । (क) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्था, । (ख) भुक्तानी सेवाको प्रभावकारति, पारदर्शति र विश्वसनीयता, । (ग) भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारको गोपनीयता, । (घ) भुक्तानी सम्बन्धी उपकरणमा अन्तरनहिति जोखमि, । (ङ) छट्टि, छरति र सुलभ सेवाको प्रत्याभूति, । (च) तरलता व्यवस्थापन, । (छ) अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा असल अभ्यास, । (ज) ग्राहकको हति संरक्षण, । (झ) समग्र जोखमि व्यवस्थापन वधि, र । (ञ) बैङ्कले उपयुक्त देखेका अन्य वषियहरू । १५. संस्थाको वविरण प्रकाशन गर्नु पर्ने: बैङ्कले यस ऐन बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाको वविरण तोकिए बमोजमि अद्यावधिक गरी आफ्नो वेबसाइट मार्फत नियमति रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । १६. चुक्ता पूँजी: संस्थाको चुक्ता पूँजी बैङ्कले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । संस्थाको सञ्चालक समिति । १७. सञ्चालक समितिको गठन: (१) प्रत्येक संस्थामा कम्तीमा तीनजना सञ्चालकहरू रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछ । (२) संस्थाको सञ्चालकको नयुक्ति प्रचलति कानूनको अधीनमा रही संस्थाको साधारण सभाले गर्नेछ । (३) सञ्चालकहरूले आफूमध्ये बहुमतबाट छानेको कुनै एकजना व्यक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ । (४) बैङ्क तथा वत्तीय संस्था बाहेकका संस्थाको सञ्चालकको पदमा

नयुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता तथा सञ्चालक समिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । १८. सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) संस्थाको साधारण सभाबाट हुने काम बाहेक बैङ्कबाट भुक्तानी, समाशोधन तथा फस्यौटको सम्बन्धमा यस ऐन, प्रचलित कानून, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही संस्थाले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिमा नहिँति रहनेछ । (२) संस्थाको समग्र जोखिम व्यवस्थापन गरी सेवाग्राहीको हितमा संस्थाको सञ्चालन गर्नु र संस्थागत सुशासन कायम गर्नु सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुनेछ । (३) सञ्चालक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- ।

(क) संस्थाले गर्नु पर्ने काम सुव्यवस्थिति रूपले सञ्चालन गर्न यस ऐन, प्रचलित कानून तथा बैङ्कको निर्देशनको अधीनमा रही आवश्यक विनियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाई लागू गर्ने, । (ख) संस्थाको संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गर्ने, । (ग) भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दा जोखिम वा जोखिमिजन्य परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं जोखिम व्यवस्थापनका मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने, । (घ) संस्थाले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीको नियमिति अनुगमन गरी व्यवस्थिति तवरबाट संस्था सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ङ) वार्षिक प्रतिवेदन सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई संस्थाको वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्ने, । (च) बैङ्कले समय समयमा तोके बमोजमिका अन्य कार्यहरू गर्ने । (४) संस्थाको सञ्चालकको हैसियतले काम गर्ने सञ्चालक आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि काम कारबाही प्रति व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुनेछ । (५) सञ्चालक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । १९. कार्यकारी प्रमुखको नयुक्ति र सेवाका शर्त: (१) सञ्चालक समितिले यो ऐन, संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही संस्थामा एक कार्यकारी प्रमुखको नयुक्ति गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्यकारी प्रमुखको शैक्षिक योग्यता र अनुभव यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) सञ्चालक समितिले उपदफा (२) बमोजमि योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई संस्थाको कार्यकारी प्रमुखमा नयुक्ति गरी सात दिनभित्र सोको जानकारी बैङ्कलाई दिनु पर्नेछ । (४) कार्यकारी प्रमुखको पदावधि सामान्यतया: चार वर्षको हुनेछ र नजि पुनः नयुक्ति हुन सक्नेछ । (५) कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा अन्य सुविधा कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (६) कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा अन्य सुविधाको निर्धारण नजिलाई नयुक्ति गर्दाका बखत गर्नु पर्नेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था सो सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । २०. कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) साधारण सभा वा सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिबाट प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी संस्थाको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा काम गर्ने, । (ग) भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान सम्बन्धी काम कारबाहीको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने, । (घ) संस्थाको वार्षिक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिको लागि सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) कर्मचारी विनियमावलीको अधीनमा रही संस्थालाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, ।

(च) बैङ्कको निर्देशन अनुरूप संस्था सञ्चालन गर्ने तथा प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण एवं जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, । (छ) सेवाग्राही, शेयरधनी तथा संस्थाको उच्चतम हति हुने गरी संस्था सञ्चालन गर्ने, । (ज) बैङ्कद्वारा जारी गरिएका विनियम, निर्देशन तथा आदेशको अधीनमा रही भुक्तानी तथा फस्यौट सम्बन्धी काम छिटो, छरितो, सुरक्षित र व्यवस्थिति रूपले सम्पादन गर्ने । परिच्छेद-५ । संस्थाको दायित्व । २१. संस्था आबद्ध हुनु पर्ने: प्रत्येक संस्था र त्यस्तो संस्थाले जारी गरेको भुक्तानी उपकरण बैङ्कले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजमि राष्ट्रिय भुक्तानी (वित्तीय) स्वचि र भुक्तानीद्वार (पेमेन्ट गेट वे) मा आबद्ध हुनु पर्नेछ । २२. सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने: (१) संस्थाले यस ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम, बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन तथा अनुमतपत्रमा तोकिएका शर्त तथा अन्य प्रचलित कानूनले तोकेको मापदण्ड बमोजमि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (२) संस्थाले बैङ्कले स्वीकृत गरेको वा जारी गरेको भुक्तानी, समाशोधन, फस्यौट र हिसाब मलान प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधिको पूर्ण पालना गर्नु पर्नेछ । (३) संस्थाले अनुमतपत्रमा तोकिएको अवधिभित्र अनुमतपत्रमा उल्लेख भए बमोजमि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायक सम्बन्धी काम शुरु गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको अवधिभित्र काम शुरु नगर्ने संस्थाको अनुमतपत्र बैङ्कले तोकिए बमोजमि खारेज गर्न सक्नेछ । २३. अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्ने: (१) संस्थाले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा नीति, ढाँचा र सोको लागि अवलम्बन गरिएका उपाय वा संयन्त्रको नियमिति अनुगमन वा परीक्षण गरी भुक्तानी तथा फस्यौटको विवरण र सो सम्बन्धी सूचना तथा अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (२) संस्थाले भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा, गोपनीयता र विश्वसनीयताको लागि आधिकारिक वा प्रमाणित कम्प्युटर संयन्त्र (सर्टिफाइड सफ्टवेयर र हार्डवेयर) र सुरक्षित तथ्याङ्क प्रणाली (सेक्युरिड डेटाबेस, डेटा ब्याकअप, डेटा सेन्टर) को अतिरिक्त र सम्भावित क्षतिको न्यूनीकरण गर्न क्षति पुनःस्थापन प्रणाली (डिजास्टर रिकभरी सिस्टम) को व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (३) संस्थाले सेवाग्राहीको नाम, ठेगाना, खाता नम्बर, कारोबार मिति,

कारोबारको रकम, रकम स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) को कसिमि, सेवाग्राहीले रकम स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गरेको खाता र रकमको वविरण, भुक्तानी वा रकम स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गर्न सेवाग्राहीले दिएको आदेश, मौज्दात वविरण र तोकिए बमोजमिका अन्य वविरण तथा अभिलेख बैङ्कले तोकेको अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

२४. तरलता मौज्दात राख्नु पर्ने: (१) संस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दा कारोबारको प्रकृति, कारोबारको परिमाण, कारोबारमा नहिँचि जोखिम समेतका आधारमा संस्थाले बहन गर्नु पर्ने दायित्वलाई खाम्ने गरी बैङ्कले समय समयमा तोके बमोजमि मात्रामा नघट्ने गरी सेटलमेन्ट बैङ्कमा पर्याप्त तरलता मौज्दात राख्नु पर्नेछ । (२) कम्पनीले कुनै कारणले ग्राहकको कारोबारको दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा सोको फस्यौट गर्ने दायित्व सेटलमेन्ट बैङ्कको हुनेछ । २५. लेखा तथा लेखापरीक्षण: (१) संस्थाले आफ्नो हिसाब कतिब, बहीखाता, स्रेस्ता र लेखाको अभिलेख प्रचलित लेखामान वा लेखाका सर्वमान्य सदिधान्त अनुरूप कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रूपमा प्रतविम्बित हुने गरी दुरुस्त राख्नु पर्नेछ । (२) संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नो वित्तीय र समग्र भुक्तानी प्रणालीको लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । (३) संस्थाले आफ्नो वार्षिक वित्तीय वविरण सार्वजनिक गर्नुअघि तोकिए बमोजमि बैङ्कको स्वीकृतिलेनु पर्नेछ । (४) संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २६. जानकारी गराउनु पर्ने: (१) संस्थाले आफूले प्रदान गर्ने सेवा, सेवा प्रयोग गरे बापत लाग्ने शुल्क, सेवाग्राहीले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू र कारोबार सञ्चालन प्रक्रिया बारेमा सेवाग्राहीलाई नयिमति रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । (२) संस्थाले सेवाग्राहीले मागेका बखत नजिसँग सम्बन्धित कारोबारको वविरण लेखित रूपमा वा वदियुतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) संस्थाले वदियुतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने क्रममा कुनै त्रुटि भएमा सोको जानकारी तत्काल सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई दनु पर्नेछ । २७. वविरण पेश गर्नुपर्ने: संस्थाले बैङ्कले तोकेको अवधिभित्र देहाय बमोजमिका वविरण कागजात वदियुतीय माध्यमद्वारा बैङ्क समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) सञ्चालनमा रहेका खाता संख्या तथा वविरण, । (ख) कारोबार रकम, । (ग) संस्थाको बैङ्क मौज्दात, । (घ) जालसाजी (फ्रड) तथा वविवाद सम्बन्धी घटनाहरूको वविरण, । (ङ) वविवादको अवस्था र समाधानको वविरण, । (च) प्राप्त गुनासो तथा सुझावहरू, । (छ) सेवा अवरोध वा सुरक्षासँग सम्बन्धित घटनाहरू, । (ज) बैङ्कले तोकेका अन्य वविरण । २८. वविरण गोप्य राख्नु पर्ने: (१) बैङ्कले यस ऐन बमोजमि संस्थाको अनुगमन, नयिमन तथा नगिरानी गर्ने सलिसलामा कुनै संस्थाबाट प्राप्त जानकारी, तथ्याङ्क, वविरण, सूचना तथा अभिलेख प्रचलित कानूनको अधीनमा रही गोप्य राख्नु पर्नेछ । (२) संस्थाले संस्था र सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध, संस्थाको हिसाब कतिब, बहीखाता, स्रेस्ता र लेखाको वविरण सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अन्य कसैलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कुनै जानकारी, तथ्याङ्क, वविरण, सूचना तथा अभिलेख उपलब्ध गराएमा गोपनीयता भङ्ग गरेको मानिने छैन:- । (क) संस्थाको नगिरानीको सलिसलामा बैङ्कलाई उपलब्ध गराएमा, । (ख) मुद्दा वा कानूनी कारबाहीको सलिसलामा अदालतलाई उपलब्ध गराएमा, । (ग) कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अनुसन्धान, तहककात, जाँचबुझ वा अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई तहककात, जाँचबुझ वा अभियोजनको सलिसलामा उपलब्ध गराएमा, ।

(घ) लेखापरीक्षणको सलिसलामा सम्बन्धित लेखापरीक्षकलाई उपलब्ध गराएमा । २९. प्रतविदन गर्नुपर्ने: प्रत्येक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था र सो सम्बन्धमा बैङ्क वा सम्बन्धित निकायले जारी गरेको निर्देशन बमोजमि आफ्नो कारोबारको अभिलेख राखी समयमै सोको प्रतविदन सम्बन्धित निकायमा गर्नुपर्नेछ । ३०. उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने गरी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने: कम्पनीले भुक्तानी प्रणाली वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको कारोबार गर्दा उपभोक्ताको हित संरक्षण एवं भुक्तानीको सुरक्षा हुने व्यवस्था गरी वविवशनीय र गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-६ । भुक्तानी उपकरण तथा फस्यौट । ३१. भुक्तानीका उपकरण: (१) भुक्तानी प्रणालीमा देहाय बमोजमिका भुक्तानी उपकरणको प्रयोग हुनेछ:- । (क) नगद, । (ख) चेक, । (ग) वदियुतीय बैङ्कडिग (इ-बैङ्कडिग), । (घ) भुक्तानी कार्ड, । (ङ) स्वीफ्टको माध्यमबाट हुने भुक्तानी, । (च) अन्तर बैङ्क भुक्तानी, । (छ) इ-मनी (वालेट), । (ज) मोबाइल बैङ्कडिग, । (झ) तोकिए बमोजमिका अन्य भुक्तानी उपकरण । (२) भुक्तानी उपकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३२. कारोबारको फस्यौट: (१) बैङ्क वा संस्थाले प्रत्येक भुक्तानी आदेश वा प्रत्येक भुक्तानी कारोबारको फस्यौट गर्दा त्यस्तो आदेश वा कारोबार वास्तविक समय (रियल टाइम) मा छुट्टाछुट्टै तरिकाले फस्यौट गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क वा संस्थाले कारोबारको फस्यौट गर्दा नश्चिति समयको अन्तरालभित्र प्राप्त भुक्तानी आदेश वा भुक्तानी कारोबारलाई भुक्तानीसँग सम्बन्धित खाता डेबिट वा क्रेडिट नेटडिगको आधारमा एकमुष्ट रूपमा अन्तराल हिसाब गरी कारोबारको फस्यौट गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "नेटडिग" भन्नाले बैङ्कले तोकेको प्रक्रिया बमोजमि नश्चिति अवधिमि भुक्तानी तथा फस्यौट कार्यमा संलग्न कम्पनीहरू बीच भएको कारोबारको बैङ्क मार्फत खुद हिसाब मलिन गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ । (३) नगद, ट्रान्सफर र स्वीफ्ट कारोबारको फस्यौट उपदफा (१) बमोजमि र वदियुतीय चेक राफसाफ (क्लियरिङ्ग) मार्फत हुने दैनिक कारोबारको फस्यौट उपदफा (२) बमोजमि गर्नुपर्नेछ । (४) आरटजिएस बमोजमि हुने ठूलो मूल्य भुक्तानी कारोबारको फस्यौट उपदफा (१) बमोजमि हुनेछ । (५) वदियुतीय चेक राफसाफ (क्लियरिङ्ग) गर्दा समाशोधन गृह (क्लियरिङ्ग हाउस) मार्फत हुने कारोबार

बैङ्कले तोकेबमोजमि कुल फस्यौट वा खुद फस्यौट वधिभारफत गर्नुपर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "कुल फस्यौट" भन्नाले सेवाग्राहीको आदेश बमोजमि छुट्टाछुट्टै तरिकाले गरिने कारोबारको फस्यौट र "खुद फस्यौट" भन्नाले नशिचति समय अन्तरालमा वा बैङ्कले नरिधारण गरे बमोजमि कारोबारको एकमुष्ट फस्यौट सम्झनु पर्छ ।

(६) धतिपत्र तथा ऋणपत्रको नषिकासन, ब्याज गणना, लाभांश भुक्तानी, साँवाँ तथा ब्याज भुक्तानी, स्वामतिव हस्तान्तरण तथा खरदि बकिरी सम्बन्धी कारोबारको फस्यौट धतिपत्र तथा ऋणपत्र सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । ३३. अन्तमि फस्यौटः (१) संस्थाले बैङ्कले समय समयमा दिएको नरिदेशन अनुसार बैङ्क मार्फत कारोबारको अन्तमि फस्यौट जोखमि कम हुने गरी छट्टि, छरति र प्रभावकारी रूपमा हुने व्यवस्था मलाउनु पर्नेछ । (२) संस्थाले कारोबारको कुनै पनबिला अन्तमि फस्यौट हुन सक्ने गरी पर्याप्त तरलता, धति सुरक्षण र जोखमि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । (३) बैङ्कको खातामा कुल वा खुद कारोबार जुनसुकै रूपमा भए तापनवास्तवकि रकम हस्तान्तरण भएपछि मात्र कारोबारको अन्तमि फस्यौट हुनेछ । (४) कारोबारको अन्तमि फस्यौट भइसकेपछि कुनै पनभुक्तानी फरिता गर्न वा पुनः भुक्तानी गर्न पाइने छैन । तर, कुनै कारणवश हसिब फरक पर्न गएमा प्रमाणको आधारमा हसिब मलिन गर्न बाधा पुगेको माननि छैन । (५) संस्थाले बैङ्कले नरिधारण गरे बमोजमि कुनै रकम, तरल सम्पत्तिवा उपकरण सुरक्षण बापत धति राख्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि सुरक्षण बापत राखिएको धति संस्थाले व्यहोरनु पर्ने भुक्तानी सम्बन्धी अन्य दायतिव नरिवाहकि लागसिमेत प्रयोग गरिनेछ । (७) संस्थाले भुक्तानीको अन्तमि हसिब मलिन गर्दा बैङ्क मौज्दात वा उपदफा (५) बमोजमि राखिएको धति वा सुरक्षणले नखाएको अवस्थामा कुनै वशिष समय तोकेको रहेछ भने सोही समयभतिर र समय तोकेको रहेनछ भने सोही दनि (इन्ट्राडे) हसिब मलिन हुने गरी बैङ्कले संस्थालाई ऋण उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ३४. आरटजिएस प्रणालीबाट फस्यौट गर्नुपर्नेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनबैङ्कले तोकदिपि बमोजमि ठूलो मूल्य र अतजिरूरी भुक्तानी (हाइभ्यालु एण्ड क्स्टिकिल पेमेन्ट) तथा कारोबारको फस्यौट आरटजिएस कुल वा खुद प्रणाली बमोजमि गर्नुपर्नेछ । (२) आरटजिएस प्रणालीको सञ्चालन कार्यवधि, सदस्यता, कारोबारको सीमा, सेवा शुल्क, तरलताको व्यवस्था, जोखमि व्यवस्थापन, कारोबार समय, फस्यौट वधि लगायतका व्यवस्था तोकपि बमोजमि हुनेछ । परच्छेद-७ । कारबाही, कसूर तथा दण्ड सजाय । ३५. कारबाही गर्न सक्नेः (१) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको वनियिम वा बैङ्कले जारी गरेको नरिदेशन वा आदेशको उल्लङ्घन गर्ने संस्थालाई उल्लङ्घनको प्रकृति र गम्भीरता हेरी बैङ्कले देहाय बमोजमिको कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछः- । (क) सचेत गराउने वा नसहित दनि, । (ख) सुधारात्मक कदम चालनको लागकिबुलयित गराउने, । (ग) कारोबारमा सीमा तोकने, । (घ) संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नलिम्बन गर्ने, । (ङ) भुक्तानी उपकरणको सञ्चालनमा आंशकि वा पूर्ण प्रतबिन्ध लगाउने, । (च) अनुमतपित्र खारेज गर्ने ।

(२) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको वनियिम वा बैङ्कले जारी गरेको नरिदेशन वा आदेशबमोजमि बैङ्कले माग गरेका वविरण कागजात उपलब्ध नगराउने संस्थाको सञ्चालक वा कर्मचारीलाई बैङ्कले देहाय बमोजमि कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछः- । (क) सचेत गराउने वा नसहित दनि, । (ख) नलिम्बनमा राख्न वा तलबभत्ता लगायत सम्पूर्ण सुवधिहरू रोकका राख्न सम्बन्धति संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दनि, । (ग) सञ्चालकको हकमा पदबाट हटाउने र कर्मचारीको हकमा संस्थाको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नयिमावलीमा जुनसुकै व्यवस्था भए तापननिजिलाई सेवाबाट अवकाश दनि सम्बन्धति संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दनि, । (घ) हनिमनि गरिएको रकम सम्बन्धति कसूरदारबाट असूल उपर गर्ने, गराउने । (३) बैङ्कले उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कुनै संस्था वा सोको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रस्ताव गर्नुअघिसिफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनुपर्नेछ । ३६. कसूर गरेको माननिः कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजमि कसूर गरेको माननिछः- । (क) दफा ५ वपिरीत अनुमतपित्र नलिई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा कार्य गरे, गराएमा, । (ख) दफा ८ को उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त गर्न पेश गरेको नविदनसाथ वा यस ऐन बमोजमि बैङ्क समक्ष पेश गर्नु पर्ने कागजात, जानकारी, वविरण वा तथ्याङ्कमा गलत वा झुट्टा व्यहोरा उल्लेख गरेमा, । (ग) दफा १४ बमोजमि बैङ्कको अनुमतनिलिई भुक्तानीका उपकरण थप गरी वा खारेज गरी सेवा सञ्चालन गरेमा वा भुक्तानी प्रणालीमा कुनै परिवर्तन गरेमा, । (घ) दफा २८ बमोजमि गोपनीयता कायम नगरेमा, । (ङ) संस्थाको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेमा, । (च) बैङ्कबाट गरिने नरीक्षण, अनुगमन वा नगिरानी कार्यमा बाधा वरीध गरेमा, । (छ) बैङ्कले दिएको नरिदेशन पालना नगरेमा वा अनुमतपित्रमा तोकदिपिका शर्त उल्लङ्घन गरेमा, । (ज) यस ऐन अन्तर्गत बनेको वनियिम, बैङ्कले जारी गरेको नरिदेशन वा आदेश वपिरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा । ३७. दण्ड सजायः (१) देहायका कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछः- । (क) दफा ३६ को खण्ड (क) र (ख) को कसूर गरेमा पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद वा एक करोड रूपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय, । (ख) दफा ३६ को खण्ड (ग), (घ) र (ङ) बमोजमिको कसूर गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा दश लाख रूपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय । (२) कसैले दफा ३६ को खण्ड (च), (छ) र (ज) बमोजमिको कसूर गरेमा कसूरको प्रकृति र गम्भीरता हेरी बैङ्कले कसूरदारलाई एक लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि सजाय हुने कसूरमा बगि कायम भएमा त्यस्तो बगि प्रचलति कानून बमोजमि सम्बन्धति कसूरदारबाट असूल उपर गरिनेछ । (४) दफा ३६

बमोजमिको कसूरको उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसूरमा मतथिार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

(५) कसैले उपदफा (२) बमोजमि बैङ्कले तोकेको जरविना तीस दिनभित्र बैङ्कमा दाखलिा नगरेमा नजिको नाममा जुनसुकै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नकिषेपबाट त्यस्तो रकम कट्टा गरी वा नजिको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति रोक्का गरी बगिो रकम असूल गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैङ्कले सम्बन्धति नकियमा लेखी पठाउन सक्नेछ । ३८. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ३६ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ३९. पुनरावेदन लाग्ने: दफा ३७ को उपदफा (२) बमोजमि बैङ्कले गरेको सजाय उपर चर्तित नबुझ्ने पक्षले सजायको आदेश पाएको मतिलि पैतसि दिनभित्र सम्बन्धति उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ४०. कारबाहीको लागिलेखी पठाउने: (१) दफा ३६ बमोजमिको कसूर गरेको जानकारी कुनै माध्यमबाट बैङ्कलाई प्राप्त भएमा बैङ्कले त्यस्तो कसूर उपर छानबनि गर्नको लागि सम्बन्धति अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) बैङ्कले कुनै संस्था वा पदाधिकारीले दफा ३७ मा उल्लेख भएको बाहेक प्रचलति कानून बमोजमि सजाय हुन सक्ने कुनै कसूर गरेको जानकारी पाएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धति नकियमा लेखी पठाउन सक्नेछ । ४१. प्रचलति कानून बमोजमि सजाय हुन सक्ने: यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कुनै कसूरमा अन्य प्रचलति कानून बमोजमि पनिसजाय हुने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजमि सजाय गर्न यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुगेको माननि छैन । परिच्छेद-८ । विविधि । ४२. अनुगमन, नगिरानी तथा नरीक्षण: (१) बैङ्कले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको वनियम, प्रचलति कानून एवं स्थापति अभ्यासको आधारमा नयिमति रूपमा संस्थाको अनुगमन तथा नरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) बैङ्कले सेवाग्राहीको हतिलाई ध्यानमा राखी प्रचलति कानूनको अधीनमा रही संस्थाको कारोबार र भुक्तानीका उपकरणको नयिमति नगिरानी गर्नेछ । (३) प्रचलति कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संस्थाको अनुगमन, नरीक्षण तथा नगिरानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४३. विवादको समाधान: (१) यस ऐन बमोजमि संस्थाबाट सम्पादन हुने कुनै कामको सम्बन्धमा संस्था र सेवाग्राही बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद उत्पन्न भएको सात दिनभित्र सम्बन्धति संस्थाले आपसी सहमतबाट समाधान गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभित्र विवाद समाधान हुन नसकेमा सो व्यहोरा खुलाई पन्ध्र दिनभित्र कुनै विवादको कुनै पक्षले बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागमा विवाद समाधानको लागि निविदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि निविदन पर्न आएमा बैङ्कले विवादका पक्षलाई झकिाई सुनुवाईको मौका दिई मेलमिलापको प्रक्रिया वा अन्य प्रचलति कानून बमोजमि विवाद समाधानका उपायहरु अवलम्बन गरी विवादको समाधान गरदिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि बैङ्कले गरेको नरिणय अन्तमि हुनेछ ।

४४. विवाद समाधान समिति: (१) यस ऐन बमोजमि सम्पादन हुने कुनै कामको सम्बन्धमा संस्थाहरु बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद समाधान गर्न देहाय बमोजमिको एक विवाद समाधान समिति रहनेछ:- । (क) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय -अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय -सदस्य । (ग) बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक -सदस्य । (२) यस ऐन बमोजमि हुने कारोबारको सम्बन्धमा संस्थाहरुबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा कुनै पक्षले उपदफा (१) बमोजमिको समतिसमक्ष विवाद समाधानको लागि निविदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कुनै पक्षको निविदन परेमा विवाद समाधान समितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धति अर्को पक्षलाई झकिाई सुनुवाईको मौका दिई विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि विवाद समाधान समितिले गरेको नरिणय अन्तमि हुनेछ । (५) विवाद समाधान सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४५. निर्देशन दिन सक्ने: (१) यो ऐनको कार्यान्वयनको लागि बैङ्कले सम्बन्धति संस्थालाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बैङ्कले दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धति सबै संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । ४६. वनियम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्न बैङ्कले आवश्यक वनियम बनाउन सक्नेछ । ४७. खारेजी र बचाउ: (१) नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा १०३ खारेज गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको माननिछ ।